

# 주의 요구 및 통보

1. 제 목 : 공사계약 관리 부적정

2. 관계기관 : ◇◇・▽▽・◎◎▼▼■ ■

3. 내 용 : ▼▼■ ■에서는 긴급한 재난에 대하여 사전에 예방을 위해 시설물 보완공사 등 입소자와 직원의 안전을 위해 시설물 보완공사를 실시하였습니다.

## 가. 공사 원가내역서 관련

### 1) 관계법령 및 판단기준

기획재정부 계약예규 「예정가격작성기준」 제15조(공무원가)에서는 공무원가는 공사 시공과정에서 발생한 재료비, 노무비, 경비의 합계액을 말하고 있으며, 제17조(재료비) 재료비는 공무원가를 구성하는 직접재료비 및 간접재료비로 한다고 정하고 있습니다.

또한, 같은 기준 제18조(노무비) 제1항에 따르면 노무비의 내용 및 산정방식은 제5조(비목별 가격결정의 원칙)와 제2절 제조원가계산 제10조(노무비)를 준용하며, 간접노무비의 구체적인 계산방법 등에 대하여는 별표2-1(공무원가계산시 간접노무비 계산방법)을 참고하여 계산한다고 정하고 있으며, 같은 기준 제5조(비목별 가격결정의 원칙) 제2항에서는 재료비, 노무비, 경비의 각 비목별 단위당 가격은 시행규칙 제7조에 따라 계산한다고 정하고 있습니다.

[표 1] 비목별 가격결정의 원칙

| 비목별 가격결정의 원칙                                                               | 시행규칙 제7조                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. 재료비 : 재료량 × 단위당 가격<br>2. 노무비 : 노무량 × 단위당 가격<br>3. 경비 : 소요(소비)량 × 단위당 가격 | · 거래실례가격 또는 「통계법」 제15조에 따른 지정 기관이 조사하여 공표한 가격. 다만, 기획재정부 장관이 단위당 가격을 별도로 정한 경우 또는 각 중앙 관서의 장이 별도로 기획재정부 장관과 협의하여 단위당 가격을 조사·공표한 경우에는 해당 가격 |

따라서 수의계약에 따른 공사계약 추진 시 공무원가계산서를 작성하고 비목별

산출근거를 명시한 기초계산서를 근거로 작성을 하여야 하며, 공종별로 단위당 소요되는 재료비와 노무비 및 경비를 산출하기 위해 표준품셈<sup>4)</sup>에서 정한 재료할증 및 노무량에 각각의 단가를 곱해 산출된 단위당 단가를 정확히 명시하여야 합니다.

## 2) 감사결과 확인된 문제점

그런데 2023년 ▼▼■ ■ 종합감사 시 공사 수의계약의 원가내역을 확인한 결과, [표 2]와 같이 공사 원가내역서의 재료비, 노무비에 대하여 비목별 단가산출 내역이 첨부되지 않아 재료량, 노무량, 소요경비량에 대하여 명확하지 않은 공사 금액이 산정된 것을 확인하였습니다.

[표 2] 공사 원가내역서 확인 내역

(단위:천원)

| 구분  | 공사명                      | 계약금액   | 계약업체       | 비고                              |
|-----|--------------------------|--------|------------|---------------------------------|
| ◆◆  | 배연창 설치 공사                | 48,850 | (주)미성씨앤씨   | · 견적서(1식), 노무비, 재료비, 경비 산출내역 없음 |
| ▽ ▽ | 요양동 화재안전창문 설치 공사         | 27,720 | (주)동양시스템창호 | · 노무비, 재료비, 산출내역 부재             |
| ◎◎  | 지하주차장 내 칸막이 및 보도블럭 설치 공사 | 21,874 | (주)지오디자인   | · 노무비, 재료비, 경비 산출내역 부재          |

## 나. 지체상금 관련

### 1) 관계법령 및 판단기준

공단 「계약사무규정」 제112조(지체상금) 제1항에 따르면 이사장 또는 계약담당자는 계약상대자가 계약상의 의무를 지체한 때에는 지체상금으로서 계약금액에 기획재정부령이 정하는 율과 지체일수를 곱한 금액을 계약상대자로 하여금 현금으로 납부하게 하여야 한다. 이 경우 계약상대자의 책임 없는 사유로 계약이행이 지체되었다고 인정될 때에는 그 해당일수를 지체일수에 산입하지 아니한다고 정하고 있습니다.

따라서 요양원에서는 물품구매 납품 또는 공사 계약기간 내에 계약업체의

4) 표준품셈 : 「표준시장단가 및 표준품셈 관리규정」 건설공사 중 일반화된 공종, 공법을 기준으로 공사에 소요되는 자재, 공량을 정해 정부·지방자치단체·정부투자기관이 공사의 예정가격을 산정하기 위한 기준으로 매년 말 국토교통부와 함께 대한건설협회, 대한전기협회, 한국정보통신공사협회가 관장하여 표준화하고 있음

공사 완료 검수를 실시하여야 하며 계약기간 내에 완공이나 납품이 어려운 경우 지체 없이 계약업체는 계약담당자에게 서면으로 계약기간의 연장을 신청하여야 합니다.

그런데 2023년 ▼▼■ ■ 종합감사 시 물품구매 납품 및 공사 준공 검수 일을 확인한 결과, [표 3]과 같이 물품 납품 지연 및 공사 계약기간 내 완공되지 않아 지체상금이 발생하였으나, 대가 지급 시 지체상금의 상계 없이 대금이 지급된 사실이 확인되었습니다.

[표 3] 공사 원가내역서 확인 내역

(단위:원)

| 구분 | 공사명          | 계약금액      | 납기·<br>완공일자 | 납품·<br>준공검수일자 | 지체일수 | 지체상금   |
|----|--------------|-----------|-------------|---------------|------|--------|
| ◆◆ | 코로나 진단키트 구매  | 2,300,000 | '22.9.26    | '22.9.27      | 1일   | 1,725  |
|    | 필름난방 시공 공사   | 2,277,550 | '22.9.26    | '22.10.7      | 15일  | 17,082 |
|    | 미키코리아 휠체어 구매 | 6,210,000 | '22.11.28   | '22.11.30     | 2일   | 9,315  |

#### 다. 하자보수보증금 관련

계약예규 「공사계약일반조건」 제34조(하자보수보증금) 제1항에 따르면 계약상 대자는 공사의 하자보수를 보증하기 위하여 계약서에서 정한 하자보수보증금율을 계약금액에 곱하여 산출한 금액을 「국가를 당사자로 하는 계약 시행령」 제62조 및 「국가를 당사자로 하는 계약 시행규칙」 제72조에서 정한 계약금액의 100분의 2이상 100분의 10이하로 납부하여야 한다고 정하고 있습니다.

따라서, ▼▼■ ■에서는 공사계약에 따라 준공검사 후 하자보수보증금 및 하자보수이행증권을 납부하게 하여야 합니다.

그런데 2023년 ▼▼■ ■ 종합감사 시 하자보수증권 징구 현황을 확인한 결과, [표 4]와 같이 ◆◆▼▼■ ■에서는 공사가 완료된 후 하자보수보증금(증권)을 미 징구한 사실이 확인되었습니다.

[표 4] 하자보수보증금(증권) 미징구 공사 내역

(단위:천원)

| 소속 | 공사명           | 공사기간                | 공사금액   | 공사업체 |
|----|---------------|---------------------|--------|------|
| ◆◆ | 소화설비 자동 확산 공사 | '22.12.08~'22.12.23 | 54,700 | FF사  |
|    | 배연창 설치 공사     | '22.12.06~'22.12.23 | 48,850 | GG사  |

#### 4. 관계기관 의견

관계기관에서는 감사결과를 그대로 수용하고 감사결과 처분에 따른 조치를 하겠다고 하였습니다.

#### 5. 조치할 사항

○ ㉠㉠㉠㉠는

- 동일 사례가 발생하지 않도록 관련자에게 「주의」 조치하시기 바랍니다. (주의)

○ ◆◆・▽▽・◎◎▼▼■ ■장은

- 향후 계약체결 시 관련법률을 철저히 준수하여 주시기 바랍니다. (통보)